



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 1. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 17.01.2022
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle Moosburg, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Altenbeck, Evelin
Becher, Johannes, MdL
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
Fincke, Philipp
Grübl, Julian
Grundner, Thomas
Haberl, Ludwig
Heinz, Rudi
John, Stefan
Kästl, Jörg
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Neumayr, Julia
Pschorr, Martin
Reif, Hans
Tristl, Manfred
Wagner, Alfred
Weber, Erwin
Welter, Gerhard-Michael

Ortssprecher

Huber, Lorenz

Schriftführerin

Stadler, Evelyn

Verwaltung

Graßl, Thomas

Weinzierl, Verena

Wimmer, Christoph

Abwesende und entschuldigte Personen:**Mitglieder des Stadtrates**

Lauterbach, Reinhard

von Pressentin, Nathalie

Ortssprecher

Kreitmeier, Sebastian

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3** Genehmigung der Niederschriften der Stadtratssitzungen vom 11.10.2021, 08.11.2021 und 06.12.2021 (öffentlicher Teil) sowie der HVFA-Sitzungen vom 25.11.2021 und 29.11.2021 (öffentlicher Teil)
- 4** Freiwillige Feuerwehr Thonstetten - Bestätigung des 1. Kommandanten sowie des 2. Kommandanten (Wahlen am 6. Januar 2022) **2022/0001**
Vorlage: 2022/0001
- 5** Bauangelegenheiten **2021/0305**
Vorlage: 2021/0305
- 5.1** Vorbescheid - Errichtung einer Wohnanlage mit Tiefgarage a.d. Landshuter Str. 28 / 28a, Moosburg; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens **2022/0027**
Vorlage: 2022/0027
- 6** Erlass einer Stadtgrünverordnung - Beschluss über die Variante **2021/0323**
Vorlage: 2021/0323
- 7** Vorstellung Breitbandförderung Bundesprogramm **2021/0324**
Vorlage: 2021/0324
- 8** Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 1. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

3 Genehmigung der Niederschriften der Stadtratssitzungen vom 11.10.2021, 08.11.2021 und 06.12.2021 (öffentlicher Teil) sowie der HVFA-Sitzungen vom 25.11.2021 und 29.11.2021 (öffentlicher Teil)

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt den öffentlichen Teil der Niederschriften der Stadtratssitzungen vom 11.10.2021, 08.11.2021 und 06.12.2021, sowie der HVFA-Sitzungen vom 25.11.2021 und 29.11.2021.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

4 Freiwillige Feuerwehr Thonstetten - Bestätigung des 1. Kommandanten sowie des 2. Kommandanten (Wahlen am 6. Januar 2022)

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt gem. Art. 8 BayFwG, Herrn Martin Hörhammer zum 1. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Thonstetten zu bestellen.

Die Entschädigung wird nach den Bestimmungen des BayFwG gewährt.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

Beschluss 2:

Der Stadtrat beschließt gem. Art. 8 BayFwG, Herrn Reinhard Meilinger zum 2. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Thonstetten zu bestellen.

Die Entschädigung wird nach den Bestimmungen des BayFwG gewährt.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

5 Bauangelegenheiten

5.1	Vorbescheid - Errichtung einer Wohnanlage mit Tiefgarage a.d. Landshuter Str. 28 / 28a, Moosburg; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
------------	---

Beschluss 1:

Der Stadtrat nimmt den Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses vom 01.02.2021 zur Kenntnis.

Der Stadtrat beschließt, von der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich zwischen Gärtnerstraße, Landshuter Straße und der Staatstraße abzusehen.

Beschlossen Ja: 13 Nein: 10

Beschluss 2:

Der Stadtrat erteilt zum Vorbescheid der Halbinger Immobilien GmbH & Co.KG zum Bau einer Wohnanlage mit Tiefgarage an der Landshuter Straße das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 13 Nein: 10

Abstimmungsvermerke:

StRin Altenbeck begründet ihr Abstimmungsverhalten mit „nein“ und bittet um Aufnahme in das Protokoll, dass durch den Beschluss eine geordnete Entwicklung in einem sensiblen Bereich vergeben werde. Eine geordnete Zufahrt zur Landshuter Straße könne nicht mehr geregelt werden.

6	Erlass einer Stadtgrünverordnung - Beschluss über die Variante
----------	---

Beschluss (Antrag Pschorr):

Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Stammumfanges von 80 cm auf 100 cm.

Abgelehnt Ja: 2 Nein: 21

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt, den **Verordnungsentwurf 1** (Antrag Stadträtin Neumayr und Stadtrat Becher) als Verfahrensentwurf und beauftragt die Verwaltung, eine Auslegung gemäß Art. 52 Bayerisches Naturschutzgesetz durchzuführen. Nach erfolgter Auslegung sind dem Stadtrat die eingegangenen Stellungnahmen zur Beschlussfassung und Abwägung vorzulegen.

Abgelehnt Ja: 10 Nein: 13

Beschluss 2:

Der Stadtrat beschließt, den **Verordnungsentwurf 2** (Änderungsantrag CSU Fraktion) als Verfahrensentwurf und beauftragt die Verwaltung eine Auslegung gemäß Art. 52 Bayerisches Naturschutzgesetz durchzuführen. Nach erfolgter Auslegung sind dem Stadtrat die eingegangenen Stellungnahmen zur Beschlussfassung und Abwägung vorzulegen.

Beschlossen Ja: 15 Nein: 8

Beschluss 3:

Der Stadtrat beschließt, die Ortsteile Niederambach, Kirchamper, Pfrombach/Aich und Thonstetten aus dem Geltungsbereich der Stadtgrünverordnung herauszunehmen.

Abgelehnt Ja: 5 Nein: 18

Beschluss 4:

Der Stadtrat beschließt, den vorgelegten Entwurf für den möglichen Geltungsbereich der Stadtgrünverordnung. Dieser Entwurf des Geltungsbereichs wird mit dem jeweiligen Verordnungsentwurf ausgelegt.

Beschlossen Ja: 16 Nein: 7

7 Vorstellung Breitbandförderung Bundesprogramm

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, in das Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau sowie in die Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie einzusteigen. Die Verwaltung wird beauftragt, dass Verfahren durchzuführen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

8 Anfragen

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 1. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Evelyn Stadler
Schriftführung